

LawPass — הכנה לבחינת לשכת עורכי הדין

חלק ראשון — מטלת כתיבה

שאלת תרגול · נוצרה אוטומטית · טיוטה לבדיקה · מבוססת על 2026-S-Q1

ענו על שאלה אחת בלבד מבין השאלות שלפניכם.

שאלה 1:

אורנה בלחסן מפעילה שלושה דוכני מזון בשוק העירוני בעיר קריית אשל. "שתים עשרה שנה שילמתי הכל בזמן, אף פעם לא היה לי סיפור עם העירייה", היא מספרת במשרדך.

בתחילת 2023 הוציא גזבר העירייה הנחיה פנימית חדשה בעניין חיוב "דמי שימוש בשטח ציבורי". לפי ההנחיה, כל דוכן בשוק חויב בתשלום נוסף שחושב לפי מטר רבוע של מדרכה מול הדוכן, גם היכן שהעירייה בעצמה סימנה את השטח כשטח מעבר. "הביאו לי חשבון על 4,200 שקל בחודש, על אריחים שאני בכלל לא יכולה לשים עליהם כלום", אמרה. כשלא שילמה, הפסיקו לחדש לה את רישיון העסק לשני דוכנים, והיא נאלצה לסגור אותם. "פיטרתי חמישה עובדים. לקחתי הלוואה חוץ-בנקאית בריבית מפחידה כדי להחזיק את הדוכן השלישי. הטלפונים שלי לגזברות פשוט הפסיקו להיענות".

בתאריך 4.3.2026 הגשת בשמה תביעה נגד עיריית קריית אשל בבית המשפט המחוזי בחיפה, להשבת הסכומים שנגבו ולפיצוי בגין הנזקים.

בתאריך 18.3.2026, שבועיים לאחר הגשת התביעה, ניתן פסק דין בערעור שאתה עצמך ניהלת נגד אותה עירייה, בעניין דוכן אחר באותו שוק (ע"א 4477/25 עיריית קריית אשל נ' סיטבון). בית המשפט המחוזי, בשלושה שופטים, קבע פוזיטיבית כי ההנחיה הפנימית של הגזבר נעדרת עיגון בדין וכי החיוב שנגבה לפיה נגבה שלא כדין, וחייב את העירייה בהשבה. באותו פסק דין נקבע גם, בפרק נפרד, כי חלק מרכיבי התביעה שם התיישנו וכי לא הוכח היקף אבדן ההכנסות שנטען.

בתאריך 22.6.2026 הוגש כתב הגנה מטעם העירייה. העירייה מכחישה כל אחריות, טוענת שהחיוב חוקי ונדרש לצורך ניהול השוק, ומפנה שוב לאותה הנחיה פנימית של הגזבר. בכתב ההגנה נטען גם, בהרחבה, כי העירייה הסתמכה על ההנחיה בתום לב, בנתה על בסיסה את תקציב אחזקת השוק לשנים 2023–2026, ואף השקיעה כשני מיליון ש"ח בשיפוץ רחבת השוק בהסתמך על ההכנסות הצפויות; לפיכך, לטענתה, אין לחסום אותה מלטעון לחוקיות ההנחיה, ובכל מקרה הקביעה בעניין סיטבון הייתה שולית לתוצאה שהתבססה על התיישנות ועל אי-הרמת נטל.

לקוחתך במצוקה כלכלית חריפה וכל חודש של בירור עובדתי מיותר עלול לחסל את הדוכן שנותר.

עליך לנסח את הבקשה המתאימה מטעם התובעת. את הבקשה יש לבסס אך ורק על המקורות המצורפים ועל הידע המושגי שלך במשפטים. יש להניח כי המקורות משקפים את המצב המשפטי העדכני. יש לציין את הפרטים העובדתיים הנדרשים לניסוח תקין של הבקשה, אולם אין להרבות בכך מעבר למינימום

ההכרחי. במקרה שיש לתמוך את הבקשה בנספחים או במסמכים אחרים יש לציין זאת, אך אין צורך לנסח את המסמכים עצמם. תשובתך מוגבלת לשני עמודים.

מתוך תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט:2018: "5. בית המשפט יאזן, לפי הצורך, בין האינטרס של בעלי הדין ובין האינטרס הציבורי; לעניין זה, "אינטרס ציבורי" – נגישות הציבור למערכת בתי המשפט לרבות קיומו של דיון משפטי צודק, מהיר ויעיל, חיסכון במשאבי זמן ועלויות, מניעת הכרעות סותרות ומניעת שימוש לרעה בהליך השיפוט. 6. בתקנות אלה – "..." החלטה" – פסק דין, פסק דין חלקי וכל החלטה אחרת. (129א). בתום הדיון בכל הליך ייתן בית המשפט את החלטתו בהקדם האפשרי בהתחשב, בין השאר, בהיקף הראיות בכתב ובעל פה ובמורכבותו של ההליך."

ע"א 123-23 דרור'ניסעור: "מקום בו לא תצמח תועלת מהמשך בירור ההליך, יש להכריעו בשלב מוקדם, ואפילו בקדם המשפט. הכרעה שכזו אינה מוגבלת למקרים בהם מודה הנתבע בחלקים מכתב התביעה אלא גם כאשר כתבי הטענות מעלים מחלוקת משפטית גרידא שאינה דורשת בירור עובדתי."

רע"א 456-21 פרפור נ'נשר: "השתק פלוגתא הוא העקרון לפיו בעל דין מושתק מלעורר מחדש, או לטעון שקיימות בין בעלי הדין מחלוקות (פלוגתאות) כאשר אותן מחלוקות כבר הוכרעו. לא בנקל יוטל השתק פלוגתא על בעל דין באופן שימנע ממנו לטעון לגופה של מחלוקת. ואכן, במקרה דנן לא הוכיח המערער כי מתקיימים ארבעת התנאים המצטברים. המערער אמנם הוכיח כי מדובר בפלוגתא זהה וכי בעל הדין אותו ביקש להשתיק זכה ליומו בערכאות ביחס אליה, אך ההכרעה עליה הוא מבקש להתבסס לא קבעה ממצא פוזיטיבי אלא רק שלא הורם נטל הראיה, וממילא דובר בהכרעה שלא הייתה חיונית לצורך מתן פסק הדין אלא שולית לו. 3"

לידיעתכם, מדבקת הזיהוי ופרטי הזיהוי בראש טופס התשובות הינם לשימוש פנימי ואינם מוצגים לבודק המטלה.

לתשומת לבך! חל איסור לכלול בגוף התשובה פרטים מזיהוי כלשהם.

בהצלחה!